



לפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ

תיק תביעה 286/12

בענין : 1. אייל גולדשמיט
לילך גולדשמיט

2. פריד דפנה

כולם ע"י ב"כ עוה"ד דוד חן
מרח' נתנזון 28, חיפה 33091
טל: 8521123, פקס: 8521116

הנתבעים

נ ג ד

שלוסברג אורי
שלוסברג חנה

ע"י ב"כ עוה"ד רון ברנט ואח'
משד' המגינים 26, חיפה 33034
טל: 04-8660777, פקס: 04-8660776

הנתבעים

פ ס ק - ד י נ

עניינה של התביעה - דרישת הנתבעים ליתן כנגד הנתבעים צו מניעה קבוע אשר יאסור על הנתבעים להקים מעלית או מעלון חיצוניים בהתאם לבקשה להיתר בניה שמספרה 39/6278/07 בבית המשותף נשוא ההליך ; ליתן כנגד הנתבעים צו עשה שיחייבם לסלק ידם מגג הבית המשותף המצוי במפלס דירתם ולאפשר גישה חופשית לכל בעלי הדירות בבית אל גג זה.

העובדות הצריכות לעניין-

1. הבית המשותף נושא ההליך נמצא בשד' מוריה 27, חיפה, ומזוהה כחלקה 17 בגוש 10808 (להלן: "הבית/המשותף"). עפ"י מסמכי רשום הבית המשותף המדובר במבנה בן 4 קומות ובו 9 דירות. דירת הנתבעים מזוהה כתת חלקה מס' 9 ונמצאת בקומה הרביעית.

2. ביום 12.2.61 נרשם הבית כבית משותף ונרשמה לו תוספת להסכם המצוי לפי חוק בתים משותפים תשי"ג-1961 (להלן: "התקנון המוסכם"). בתקנון המוסכם נקבעו ההצמדות לדירות. ההצמדות שנרשמו סומנו בתשריט ותוארו ב תקנון המוסכם ובצו הרישום באמצעות אותיות ומלל דוגמת: "ד צמוד ל- 8". בתשריט רישום הבית המשותף, בדירה מס' 9, נרשם על גבי המרפסת הסמוכה ל דירה

הכיתוב: "מרפסת צמוד 9" ללא אות וצבע. התשריט גם לא הדגים הצמדה אחרת כלשהי לדירה זו. בתקנון המוסכם ובצו הרישום לא נרשמה הצמדת מרפסת ליחידה זו ותחת זאת נרשם כי: "הגג מעל לדירה 9 צמוד ליחידה מס' 9".

3. אין חולק כי הנתבעים עושים שימוש במרפסת המצויה במפלס דירתם מיום שקיבלו את החזקה בדירה, ואין גם חולק כי מותקנים בה מתקנים המשותפים למקצת בעלי הדירות בבית.

4. הנתבעים הגישו בקשה להיתר בניה לתוספת מעלון שייבנה על גבי הקיר החיצוני בחזית המערבית של הבית. באופן שהמעלון יגיע עד למרפסת הפתוחה המצויה בסמיכות לדירת הנתבעים.

5. הצדדים היו תמימי דעים כי הנתבעת עונה על הגדרת "אדם עם מוגבלות" כהגדרתו בסעיף 59ג לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין/החוק") וזאת לנוכח מצבה הרפואי. עוד הסכימו הצדדים כי נוכח מצבה הרפואי של הנתבעת, שכאמור אינו שנוי במחלוקת, ניתן לייתר את הצורך בהמצאת אישור רפואי ש יקבע כי ביצוע ההתאמה דרוש לאדם עם המוגבלות לשם נגישותו הבטוחה והעצמאית לדירתו, אישור הנדרש בהתאם לס' ק"ק (2) שבסעיף 59 ג לחוק.

טענות התביעה-

6. הנתבעים עברו לגור בבית לאחר שהנתבעת כבר לקתה בבריאותה ועל אף שידעו כי בבית לא קיימת מעלית. הנתבעים בנו בניה לא חוקית ל רבות פרגולות ומטבחון וחסמו גישה של יתר בעלי הדירות בבית לגג המשותף הסמוך לדירתם.

7. לבקשה להיתר בניה להקמת המעלון מתנגדים 7 מתוך 9 בעלי הדירות בבית, והללו חתמו על מסמך בכתב בו הם מביעים את התנגדותם. למיטב ידיעת התובעים לנתבעים אין הסכמה מאת בעליה של הדירה השמינית.

8. בשנת 2002 הגישו הנתבעים בקשה להקמת מעלית. מיקומה של המעלית באותה הבקשה היה בגומחת הכניסה לדירות התחתונות, וזו נדחתה בהחלטת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מיום 28.6.04. הוועדה המקומית הציעה לנתבעים לשקול הקמת המעלית בחזית המערבית של המבנה, בתוואי נושא הליך זה. הנתבעים הגישו בשנת 2004 ערר על החלטת הוועדה מקומית, במסגרתו טענו כי המיקום המוצע יגרום להפרעה לבעלי הדירות האחרים בבית, וכי ברי שהללו יתנגדו לה. עוד טענו הנתבעים בערר כי ככל שתוגש ההתנגדות נראה שהתנגדות זו תתקבל שכן הקמת מעלית במיקום המוצע יהיה בו גם כדי לחסום חלקית פתח קיים בדירה שבקומת הקרקע וקשה להניח שניתן יהיה לקבל הסכמה לכך.

9. כחיוזוק לטענתם לפיה אין להיעתר להצעת הוועדה להקים את המעלית במיקום נושא ההליך צירפו הנתבעים בשנת 2003 מכתב של האדריכלית מטעם, נ/13, בו נכתב כי "מיקום המעלית במקום זה חו סם מספר חלונות בדירות אשר נמצאות במפלס +291.45, 297.40 ו 301.10".
07. בשנת 2011 הגישו הנתבעים תוכנית נוספת להקמת מעלית בצד המזרחי של המבנה. לאחר שמיעת ההתנגדויות לבקשה קבעה הוועדה סיור במקום. על בסיס המלצות הוועדה הגישו הנתבעים תוכנית מתוקנת בהן העתיקו את מי קום המעלית לצד המערבי של המבנה, הוא המיקום שהומלץ להם בשנת 2004 ע"י הוועדה המקומית והוא המיקום נושא הליך זה.
17. הוועדה, חרף התנגדויות בעלי הדירות בבית, אישרה את הבקשה וביום 3.9.12 ניתן אישור עם תנאים לבקשה.
27. אין לאשר את המעלון בהיותו נמנה על ההתאמות האמורות בתוספת השניה שבחוק המקרקעין אשר טעונות הסכמת רוב בעלי הדירות בבית. בין התאמות אלו נכלל מעלון אך לא נכללת מעלית.
37. מעלון על פי הגדרתו בתקנות התכנון והבניה הוא מתקן שגובה ההרמה שלו אינו עולה על 7 מ' ומהנדס נתן לגביו אישור שבנסיבות העניין הוא מתאים יותר מהתקנת מעלית. הבניה המבוקשת אינה עומדת בתנאים להקמת מעלון שכן לא הוצג אישור מהנדס; גובה ההרמה של המעלון המבוקש הוא 9.5 מ' כעולה מהבקשה להיתר בניה שהגישו הנתבעים.
47. לאור זאת יש לראות במתקן המבוקש מעלית. מאחר ומעלית זו אמורה ויכולה לשרת רק את דירת הנתבעים יש לראות בה מעלית פרטית עליה לא חל ים סעיפים 159 ג ו- 159 לחוק המקרקעין, ומשכך היא טעונה הסכמה של כל בעלי הדירות בבית לשם הקמתה.
57. התובעים טענו כי לא מתקיים התנאי האמור בסעיף 159 ג(ב)(3) לחוק שכן הנתבעים לא הוכיחו כי ההתאמה אינה מונעת מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף באופן סביר, וגם לא הוכיחו כי ההתאמה נעשית בדרך שמצמצמת ככל האפשר את הפגיעה בבעלי הדירות האחרים ובחזות הבית. הקמת המעלית תגרום לסיפוח המרפסת במפלס דירת הנתבעים לדירתם וזאת מאחר ואותה המרפסת תהפוך לכניסה פרטית לדירת הנתבעים.
67. בבית נשוא ההליך חלף המעלון ני תן להתקין מתקן הרמה בתוך חדר המדרגות. המדובר בכיסא שינוע לאורכו של המעקה בחדר המדרגות (להלן: "מעליון כסא"). פתרון זה מהווה פגיעה מצומצמת יותר בבעלי הדירות בבית ומקובל על מרביתם.

התובעים פנו אל חברה המתמחה בהתקנת מעלונים ולאחר שנציג שלה ביקר בבית ניתנה הצעת מחיר מטעם שיש בה כדי להוכיח היתכנות התקנת מתקן כנ"ל בבית נשוא ההליך.

71. המתקן נושא ההליך יגרום לפגיעה מהותית בתובעים שכן עפ"י התוכנית הוא עתיד להבנות בסמיכות רבה לחלון דירת קומת הקרקע, דירה מס' 3, באופן שיחסום אותו ויגרום להחשכה מוחלטת של דירה זו ו להסתרת הנוף והאוויר המגיעים לדירה זו. הקמת המעלון יחסום גם את חלונות הסלון והמרפסת בדירה מס' 8 בהיותו מותקן בין שני חלונות של דירה זו וללא כל הרחקה מתחילת החלונות. התקנת חדר המכונות בסמיכות לדירה מס' 8 יהא בו כדי לגרום להפרעה לדירה זו ועלייה וי רידה במעלון יגרמו לפגיעה בפרטיות של בעלי דירה מס' 8 שיהפכו חשופים לבאי המעלון.

טענות ההגנה-

81. לא מתנהלים כנגד הנתבעים הליכים כלשהם בנוגע לעבירות בנייה וככל שבוצעו עבודות בנייה ללא היתר הללו קיבלו במרוצת השנים היתר בניה.

91. המרפסת נושא ההליך מופיעה בתשריט לרישום הבית המשותף וכן בתשריט שהופקד בוועדה המקומית לנושאת כיתוב "צמודה ל-9". הדירה נרכשה בשנות השישים ע"י אמו של הנתבע ומיום שנרכשה הייתה צמודה לה המרפסת בפועל, וללא עוררין. למרפסת זו מעולם לא היה מעבר מהרכוש המשותף והמעבר היחיד מקדמה דנא הוא מתוך דירת הנתבעים. תובעים מס' 1 החלו להתגורר בבית רק בשנת 2011 ותובעת מס' 2 כלל אינה מתגוררת בבית ועל כן אין הם יכולים להעיד לגבי השימושים של הנתבעים במרפסת במרוצת השנים.

02. ביום 18.12.01 תיקן המחוקק את חוק המקרקעין והוסיף לו את סעיף 59ג שכל מטרתו היא לאפשר לאדם עם מוגבלות לבצע בבית מגוריו התאמות שיאפשרו לו את המשך מגוריו במקום. בתיקון זה הסמיך המחוקק את המפקח על רישום מקרקעין לאשר ביצועה של ההתאמה אפילו מקום בו הוא נעדר הסכמות של יתר בעלי הדירות בבית.

12. לא הוכח כי יתר בעלי הדירות בבית מתנגדים להקמת המעלון שהרי רק שני בעלי דירות בבית הגישו תביעה זו. חזקה על האחרים שלו היו מתנגדים היו מצטרפים כתובעים לתביעה.

22. לאור העקרונות שהותוו בסעיף 14 לחוק הקובע כי: "בעלות וזכויות אחרות במקרקעין, אין בהן כשלעצמן כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק ואי-נוחות לאחר" אין לקבל את התנגדותם של התובעים להתקנת המעלון.

32. אין במעלון המוצע כדי לחסום אור או אויר לאף אחת מדירות התובעים ולא קיימת חלופה טובה יותר להקמת מעלון. השימוש במעלון גם לא ייפגע בפרטיות התובעים מהטעם שלא ניתן יהיה ליצור קשר עין בין מי שיעלה במעלון לבין מי שיהיה בפנים הדירות.
42. גובה ההרמה של המעלון תואם את גובה ההרמה האמור בתקנות התכנון והבניה. מעלון מוגדר בתקנות אלו כ- "מיתקן הרמה, המיועד להרמת נכה או להורדתו... בין שתי תחנות קבועות". גובה ההרמה, כשמו כן הוא, הוא הגובה שמורם התא מהרצפה בקומת הכניסה ועד לגובה הרצפה בקומת היציאה. הפרש הגבהים בין שתי התחנות ולא גובה הפיר לכ ל אורכו. גובה הרמה זה כפי העולה מהתוכנית הוא 6.40 מ' בלבד.
52. המעלון נושא ההליך לא יפגע בחזות הבית שכן הוא מתוכנן להיבנות בחזית צידית; המעלון לא יגרום להפרעת רעש שכן אינו מופעל ע"י מנוע אלא ע"י בוכנות ומשכך אינו דורש בניית חדר מכונות.
62. מעליון הכסא אשר הוצע על ידי התובעים כחלופה למעלון אינו מתאים לבית נשוא ההליך מכמה טעמים: נתוני חדר המדרגות בבית צרים במיוחד ועל כן התקנת מעליון כסא לא תאפשר מעבר סביר בחדר המדרגות ותמנע האפשרות להובלת מיטלטלין; מעליון כסא גם אינו נותן פתרון נאות בנסיבות שכן בהינתן והנתבעת תתני יד בכסא גלגלים אזי מעליון כסא יחייב את מי שמלווה א' ותה לרדת/לעלות שלוש קומות כשהוא נושא בידיו את כיסא הגלגלים; ממכתב של שירותי כבאות אש עולה כי התקנת מעליון כסא בבית נשוא ההליך לא תאושר.
- ההליכים בתיק-
72. ביום 17.2.13 קיימתי ביקור במקום בנוכחות הצדדים ובאי כוח ס' על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי מהנטען. להלן ממצאי הביקור הרלוונטיים להליך:
- (א) לבית נשוא ההליך חזית הפונה לשד' מוריה. בקדמת הבית קיימת קומת עמודים רחבת ידיים אשר ממנה הגישה אל דירת תובעת מס' 2 המצויה בקומת הקרקע, ובסמוך אליה מוצאו של חדר המדרגות המוביל לדירת הנתבעים. חדר מדרגות זה משמש סה"כ 3 דירות בבית, אחת מהן היא דירת הנתבעים. חדר המדרגות אינו רחב ידיים במיוחד.
- (ב) העלייה לדירת הנתבעים שנמצאת בקומה השלישית (עפ"י המרשם בקומה הרביעית) כרוכה במאמץ לא מבוטל; המדובר בגרם מדרגות ארוך משולב בפודסטים קטנים. חציו העליון של חדר המדרגות מ' שמש את דירת הנתבעים בלבד.

(ג) הופניתי למיקום המוצע של המעלון . המעלון מתוכנן להיבנות בחזית המערבית של הבית . מהתוכנית להיתר בניה עלה כי מידותיו המתוכננות הן 1.6X1.15 מ'. מוצאו של המעלון בקומת הקרקע במרחק של כ- 3 מ' מחלון דירת תובעת מס' 2 בצד הפונה לכיוון המעלון . המשכו בצמוד לקיר הבית המשותף לכל אורכו והוא מתוכנן להיבנות בין שני חלונות בדירת התובעים מס' 1 ללא כל מרווח מחלונות אלו.

(ד) נמצא כי אם יבנה המעלון במיקום המוצע יהיו קיימים בניצב לשני חלונות בדירת התובעים מס' 1 קירות שאורכם 1.6 מ' אשר יגבילו מהותית את הנראות מאותם חלונות ויצמצמו כניסת אור ואוויר לדירה.

(ה) הנתבעים הציעו שהמעלון ייבנה מחומרים שקופים על מנת למנוע חסימת נוף ואור לדירות הסמוכות לו. המעלון המוצע , במידה וייבנה מחומרים שקופים , אכן יפגע פחות בנוף הניבט מהחלונות ויחסום פחות כניסת אור לדיר ות אלו אך ניכר כי הקמתו על גבי ה קיר החיצוני במרחק 0 מחלונות דירת התובעים מס' 1 יאפשר להשקיף דרך חלונות דירת ס אל פנים הדירה כ ל אימת שהמעלון יעלה/ירד.

(ו) לדירת תובעת מס' 2 קיים חלון הבולט החוצה לכיוון מערב מקו הקיר החיצוני ונטען כי הוא מקור האור והאוויר היחיד של דירה זו . חלון זה מתחיל מגובה של כ- 1 מ' מהרצפה ומסתיים בגובה התקרה , מותקנת בו זכוכית משוריינת-זכוכית שאינה שקופה לחלוטין לכיוון דרום ולכיוון מערב , והוא מסורג בסורג מסוג "טרילידור". המעלון מתוכנן להיבנות במרחק של כ- 3 מ' ממנו לכיוון דרום.

(ז) בקומה השלישית של הבית מצויה דירת הנתבעים . מהדירה קיימת יציאה אל מרפסת רחבת ידיים המצויה ברובה ממערב לדירה . הכניסה היחידה למרפסת היא מתוך דירת הנתבעים . במרפסת מצויים מיטלטלין של הנתבעים , מתקן לתליית כביסה , ארונות, מטבחון ומותקנים בה גגונים . ניכר כי ה מחוברים שפורטו לעיל מותקנים במקום שנים רבות.

מהלך הדיון

82. ביום 19.2.13 התקיים דיון הוכחות בו העידו מטעם התביעה שלושת התובעים ובעלה של תובעת מס' 2 ומטעם ההגנה העיד הנתבע . חלקים מעדויותיהם יסקרו בפרק הדיון.

92. הצדדים הגישו סיכומי טענות בכתב בהם חזרו על עיקרי טענותיהם דלעיל.

דיון והכרעה-

03. לא אכחד כי פסק דין זה הדיר שינה מעיני. הטעם לכך הוא מצבה הבריאותי של הנתבעת, שכולי תקווה שילך וישתפר, והעובדה שהרגשתי שבנסיבות תיק זה לא יהא בהכרעתי משום מזור לנתבעת, אשר תאלץ להיוותר "אסירה בביתה" כהגדרת הנתבעים. למקרא חומר הראיות, ולאחר ששמעתי את העדים ו אף קיימתי ביקור במקום הגעתי למסקנה כי על אף מצבה הקשה של הנתבעת, ועם כל האמפטיה למצב זה דינה של התביעה להתקבל ככל שהיא נוגעת למתן צו מניעה שיאסור על התקנת המעלון. יחד עם זאת, התביעה לסילוק ידם של הנתבעים מהמרפסת נדחית, הכול כפי שיפורט להלן.

המסגרת הנורמטיבית לגבי התאמות לאדם עם מוגבלות-

13. ביום 18.12.01 הוסף לחוק המקרקעין על דרך של חקיקה סעיף 59ג' הדן בהתאמות ברכוש המשותף לאדם עם מוגבלות. אפתח בהבאת הסעיף כ כתבו וכלשונו:

"59ג(ב) בעל דירה שהוא, שכן משפחתו המתגורר עמו, או שאדם השוכר ממנו את הדירה, הוא אדם עם מוגבלות, רשאי, בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ד), לבצע התאמה ברכוש המשותף כמפורט בחלקים א' עד ג' לתוספת השניה (להלן - התאמה), ובלבד שנתקיימו כל אלה:

- (1) היה ביצוע ההתאמה עבודה או שימוש הטעונים היתר לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 7 - בעל הדירה קיבל היתר לפי החוק האמור ומילא אחר תנאי ההיתר;
- (2) רופא, פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק אישר בחתימתו במסמך הערוך לפי הטופס שבחלק ד' לתוספת השניה, כי ביצוע התאמה, כפי שפירט דרוש לאדם עם המוגבלות, בשל מוגבלותו, לשם נגישותו הבטוחה והעצמאית לדירה או לרכוש המשותף המשמש אותה;
- (3) ההתאמה אינה מונעת מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר, וההתאמה תיעשה בדרך שתצמצם ככל האפשר את הפגיעה בבעלי הדירות האחרים ובחזות הבית;
- (4) ביצוע ההתאמה ייעשה על חשבון בעל הדירה;...

(ג) (1) ביצוע התאמה מבין ההתאמות המנויות בחלק ב' שבתוספת השניה טעון הסכמת רוב בעלי הדירות בבית המשותף;

(ד) מצא המפקח כי בעל דירה התנגד מטעמים בלתי סבירים לביצוע ההתאמה או התנה את הסכמתו בתנאים בלתי סבירים, והחליט להרשות את ביצוע ההתאמה, תבוא החלטתו במקום הסכמתו של בעל אותה דירה לענין סעיף קטן ג(2) ו-(3).

23. התוספת השניה שבחוק המקרקעין מונה את ההתאמות אותן ניתן לבצע . בחלק ב' לה מנויות ההתאמות אשר טעונות הסכמת רוב בעלי הדירות בבית . בסעיף 7 שבחלק ב' נמנות ההתאמות שלהלן :

”7. התקנת אמצעי הרמה ידני שאינו כלול בפרט 5 בחלק א' לתוספת זו, או אמצעי הרמה חשמלי, מכני, אלקטרוני, הידרולי או אחר, בין מפלסים, לרבות כבש ומעליון אך למעט מעלית כאמור בסעיף 159 לחוק, ובלבד שמהנדס ועדה מקומית לתכנון ולבניה אישר, כי אין בהתקנה כאמור כדי למנוע מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר ובטוח” (הדגשה שלי י.ל.)

33. הוראת החוק קובעת כי כאשר בעל דירה , בן-משפחתו המתגורר עמו , או אדם השוכר ממנו את הדירה, הוא אדם עם מוגבלות, רשאי בעל הדירה, בכפוף לתנאי אותו הסעיף, לבצע התאמה ברכוש המשותף . מעלית אינה נמנית על ההתאמות המנויות בתוספת אך מעליון מכל סוג נמנה על ההתאמות הדורשות את הסכמת רוב של בעלי דירות.

43. עפ"י אותו סעיף יש להוכיח היתכנות קבלת היתר בניה ונדרש אישור רופא , פיזיותרפיסט או מרפא בעיסוק על טופס בנוסח המהווה אף הוא חלק מהחוק , כי ביצוע ההתאמה דרוש לאדם עם המוגבלות בשל מוגבלותו לשם נגישותו הבטוחה והעצמאית לדירה או לרכוש המשותף המשמש אותה.

53. מעלון מוגדר בסעיף 3.100 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר , תנאיו ואגרות), תש"ל-1970 (להלן: "תקנות התכנון והבניה") כדלהלן :

”מיתקן הרמה , המיועד להרמת נכה או להורדתו , בכיסא גלגלים או בלעדיו, עם מלווה או בלעדיו, בין שתי תחנות קבועות”.

63. בסעיף 3.8.29.13 לתקנות התכנון והבניה נקבעו כללים להתקנת מעלון ואלו הם :

”על התקנת מעלון יחולו הוראות אלה :

- (1) המעלון יותקן באישור מהנדס , לאחר שראה שלא ניתן להתקין בבנין מעלית כמפורט בסימן זה , או לאחר ששוכנע כי בנסיבות העניין, מתאים יותר להתקין מעלון במקום מעלית ;
- (2) גובה ההרמה של המעלון יהיה עד 7 מטרים ;
- (3) המעלון והתקנתו יהיה על פי תקן .”

73. עפ"י סעיף 59ג(ב)(3) לחוק יש להוכיח כי ההתאמה אינה מונעת מבעלי הדירות האחרים להשתמש ברכוש המשותף שימוש סביר , וכן כי תוסב פגיעה מצומצמת ככל האפשר לבעלי הדירות האחרים ולחזות הבית.

83. גם מקום בו מבקש ההתאמה נעדר את הרוב הדרוש המפורט בתוספת השניה , הקנה המחוקק למפקח על רישום מקרקעין בסעיף 59 (ג)(2) ו-(3) שבאותו סעיף את הסמכות להרשות את ביצוע ההתאמה חרף היעדר הרוב הדרוש , אם מצא כי בעל דירה התנגד מטעמים בלתי סבירים או התנה הסכמתו בתנאים בלתי סבירים.

93. את הוראת סעיף 59 ג' לעיל יש לפרש לאורן של המטרות הברורות שהוגדרו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות וכך הוגדרו מטרות אלו :

”חוק זה מטרתו להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות , ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים , וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו.”

04. החוק חוסה בכנפו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו שסעיפים 1-2 שבו מעגנים את ערך ההגנה על כבוד האדם וחירותו, חייו וגופו.

14. ואם לא די בכך הרי שכ' ב' הנשיא ברק בבג"צ בוצר [7081/93 פ"ד נ(1), 19,] 26 בהתייחסו להסדרים שונים בדין הקשורים עם אדם עם מוגבלות, קבע לאמור :

”מטרת ההסדרים אינה להיטיב עימו (עם הנכה) בבדידותו אלא לשלבו ... במרקם הרגיל של חיי החברה”.

מן הכלל אל הפרט-

24. בדיון שהתקיים לפניי ביום 28.11.12 הצהיר ב"כ התובעים לפרוטוקול כדלהלן :

”קיבלתי את אישור הרופא בדבר הצורך בהתאמה , ואיני חולק על כך . לאור זאת, אינני מבקש מינוי רופא /מרפא בעיסוק/פיזיותרפיסט מוסכם ואני יוצא מתוך נק הנחה כי מתקיים התנאי האמור בסעיף 59(ב)(2)”.

34. הצדדים גם לא היו חלוקים בשאלת קיומו של התנאי האמור בסעיף 59(ב)(1), לאמור כי התקבל ביום 1.3.11 היתר בניה המותנה במילוי תנאים. הוא מוצג ת/8.

44. התובעים טענו שהמתקן נושא ההליך אינו ”מעלון” שכן אינו ממלא אחר התנאים האמורים בסעיף 3.8.29.13 לתקנות התכנון והבניה . לטענתם מהתוכניות להיתר עולה כי הפרש הגבהים בין ראשיתו לאחריתו של המתקן הוא 9.5 מ' בעוד שהתקנות הגדירו מעלון כמתקן שגובה ההרמה שלו הוא עד 7 מ'. לטענתם גם לא הובא כדרישת התקנות אישור מהנדס שיקבע כי לא ניתן להתקין

בבנין מעלית או כי שוכנע שבנסיבות העניין, מתאים יותר להתקין מעלון במקום מעלית.

54. הנתבעים טענו מנגד כי היות ומעלון הוגדר כמתקן להרמה בין שתי תחנות הרי שיש למדוד את גובה ההרמה בין שתי התחנות, קרי, בין רצפת תחנת הכניסה היא הקרקע לבין רצפת תחנת היציאה היא הקומה השלישית, וכי עפ"י התוכניות הפרש הגבהים ביניהם עומד על 6.40 מ' בלבד.

64. גם אני סבורה כעמדת הנתבעים כי כאשר מודדים גובה הרמה של מתקן שנע בין שתי תחנות יש למדוד את הפרשי הגבהים בין רצפת נק' ודת המוצא לבין רצפת נקודת הסיום, וכי זו משמעות המונח "גובה ההרמה" בין שתי תחנות קבועות. ועל כן אני קובעת כי בהינתן שהפרש גבהים זה עומד על 6.40 מ' בלבד הרי שמתקיים הכלל האמור בסעיף 3.8.29.13 לתקנות התכנון והבניה.

74. לא מצאתי גם לקבוע כי מהטעם שלא הומצא אישור מהנדס הקובע כאמור בתקנות אין המדובר במעלון. על הבקשה למתן היתר בניה חתום מהנדס. אמנם הלה לא הצהיר כי בבית נשוא ההליך מתאיים יותר בנסיבות העניין להתקין מעלון במקום מעלית, אך הצדדים לא טענו לפניי כי מי מבעלי הדירות בבית גילה עניין בהתקנת מעלית דווקא או כי יהיה בהתקנת המעלון כדי לסכל אפשרות של הקמת מעלית בהינתן שבעלי הדירות בבית יחפצו בכך.

84. לאור זאת מצאתי לקבוע כי מדובר במעלון ש חלים עליו התוספת השניה וסעיף 59ג לחוק המקרקעין, ומשכך מתקן זה טעון הסכמת רוב בעלי הדירות בבית ואינו טעון הסכמת כל בעלי הדירות בבית כנדרש למעלית פרטית.

94. באשר לשיעור ההסכמות הקיים בידי הנתבעים- התובעים טענו כי הנתבעים נעדרים הסכמות של בעלי הדירות בבית להתקנת המעלון היות ולפחות 7 מתוך 9 בעלי דירות בבית התנגדו במפורש ובכתב לבקשה. כראיה הוגשו התנגדויותיהם של אותם בעלי דירות וסומנו ת/6. הנתבעים לא הביאו ראיות להפריך טענה זו אך טענו כי בהתאם לסמכות שניתנה לי בסעיף 59ג (ד) לחוק המקרקעין אני מוסמכת להרשות ביצועה של ההתאמה חרף היעדר הסכמות של בעלי דירות ככל שאתרשם כי התנגדותם היא מטעמים בלתי סבירים או כי התנו הסכמתם בתנאים בלתי סבירים.

05. נדרש אם כן שאבחן את התנגדויות התובעים האם הן עולות כדי התנגדות בלתי סבירה או ככאלו שהותנו בתנאים בלתי סבירים.

האם התנגדות תובעים מס' 1 היא מטעמים בלתי סבירים ?

175. תובעים אלו הם בעליה של דירה תת חלקה מס' 8 המצויה בקומה השנייה (הקומה שלישית עפ"י נסח הרישום). המעלון המוצע עת יעלה או ירד אמור לחלוף בסמוך לשניים מחלונותיה.
225. מתוך מכלול הטענות שהעלו תובעים אלו מצאתי ממש בטענתם כי אם יוקם המעלון תפגע פרטיותם ויפגע השימוש הסביר שהם עושים בדירתם כפי שיפורט להלן.
335. המעלון כפי שהודגם לי הן ע"ג התוכניות והן בביקור במקום אמור להיבנות בין שני חלונות בדירת תובעים מס' 1, ללא שיהא קיים מרווח כלשהו בין קצה החלונות לבין קירות המעלון. המעלון מתוכנן להיבנות ב מרחק 0 משני חלונות בדירת התובעים מס' 1 באופן שחלונות אלו יהיו תחומים מצידם האחד בקיר הניצב להם לאורך של 1.60 מ'.
וראו גם עדות תובע מס' 1 בעמ' 7 לפרוטוקול שורות 1-9 :
- " מדדת את המרחק בין חלון המרפסת לחלון הראשון בו גובל המעלון?
ת. המרחק הוא 1.20 מ'.
ש. בהנחה ומה ששמענו שרוחב המעלון אמור להיות 1.15 מ', מה זה אומר?
ת. הסלון שלנו הוא החלק הכי יפה בדירה, גדול מרווח עם 4 חלונות פנטסטיים אם אני פותח תריס יש לי קיר לא 2 מ' או 1 מ' ממני, יש לי קיר פשוט על הדירה שלי. אני לא יכול לראות הצידה בכלל. אין לי אפשרות להסתכל מסביב לא מלמעלה לא מלמטה. אני פותח תריס וזה חסום. זה מדהים איך בכלל דנים על דבר כזה. זה שני ס"מ מהחלון שלי, קיר חוסם."**
45. משנה תוקף יש לתת לעובדה ש חלונות אלו אינם חלונות בחדרי שירות של הבית אלא חלונות בשטחים עיקריים של הדירה דוגמת הסלון.
55. התרשמתי כי ככל שקירות המעלון הניצבים לקיר הבית, שאורכם כאמור 1.60 מ', ייבנו מחומרים אטומים אזי יהא בהם כדי לחסום כניסת אור לדירת תובעים מס' 1 ולצמצם את טווח הראיה הנשקף מחלונות אלו באופן משמעותי, וככל שקירות אלו ייבנו מחומרים שקופים אזי מי שיעלה או ירד במעלון ישקיף אל תוך דירת תובעים מס' 1 כל אימת שחלונות דירתם יהיו פתוחים.
65. בנסיבות אלו אין ביכולתי לקבוע שהתנגדות תובעים מס' 1 היא בלתי סבירה. ואני קובעת כי הוכחה לי פגיעה מהותית בתובעים אלו.

75. לא מצאתי לקבל את טענת התובעים כי המעלון יגרום להם למפגע של רעש .
הנתבעים טענו כי המעלון שקט בהיותו מופעל על בוכנות ולא נדרשת הקמת חדר
מכונות, טענות אלו לא הוכחו ע"י התובעים . וראו בעניין גם את עדותה של
תובעת מס' 1 בעמ' 6 לפרוטוקול שורות 29-34.

האם התנגדות תובעת מס' 2 היא מטעמים בלתי סבירים ?

85. תובעת זו היא הבעלים של דירה תת חלקה מס' 3 המצויה בקומת הקרקע של
הבית (הקומה הראשונה עפ"י נסח הרישום). לדירה זו חלון הפונה לכיוון דרום
ולכיוון מערב כמפורט ברשמי הביקור במקום.

95. המעלון המתוכנן אמור להיבנות במקביל לחלון זה ובמרחק של כ- 3 מ' ממנו
לכיוון דרום. ככל שהמעלון יבנה מחומרים אטומים הרי שהנוף מחלון זה ייחסם
ע"י אותו הקיר שייבנה כאמור במקביל לו ובמרחק של 3 מ' ממנו סה"כ. ככל
שהמעלון ייבנה מחומרים שקופים אזי יהא ניתן להשקיף ממנו אל תוך דירת
הנתבעת כל אימת שחלון דירתה יהא פתוח . בין אם יוקם קיר שקוף בין אטום
במרחק 3 מ' מחלון זה יהא בו כדי להפחית כניסת אור ואוויר לדירת הנתבעת
מכיוון דרום.

06. בנסיבות אלו אני קובעת כי לא הוכח לי כי מדובר בהתנגדות מטעמים בלתי
סבירים אלא בפגיעה מהותית בתובעת זו.

16. חיזוק לדעתי כי מדובר בפגיעה בלתי סבירה מצאתי במוצגים נ/12 ו-נ/13. מחומר
הראיות שבא לפניי עלה כי הנתבעים הגישו בקשה להיתר בניה לבניית מעלית
כבר בשנת 2002 וכי בהחלטת הוועדה המקומית מיום 28.6.04 נדחתה הבקשה שם
תוך שהוועדה המליצה למבקשים להקים את המעלון במיקום חלופי אחר - הוא
המיקום נושא הליך זה. בתגובה הגישו הנתבעים ערר בו טענו בין היתר כדלהלן:

18.1...המיקום החלופי המוצע הינו כזה, שבניית מעלית בו מחייבת
לסגור חלון בחזית הצפון מערבית של הדירה מתחת לדירה (דירה
מס' 8) וכן לחסום את המבט לחזית (לשדרות מוריה), מחלונות
שבדירה 8 ובדירה 3, כך שברור מלכתחילה, כי כאשר תכנית חלופית
כזו תבוא בפניי הוועדה, השכנים הנ"ל יתנגדו לה, וככל הנראה
התנגדותם תתקבל". (הדגשה שלי י.ל.)

26. כתמיכה בטענותיהם ב אותו ערר הגישו הנתבעים גם מכתב של אדריכלית
מטעמם, נ/13, בו כתבה האדריכלית כי מיקום המעלית המוצע (אותו המיקום
נושא הליך זה) חוסם מספר חלונות בדירות הנמצאות במפלס +291.45, +297.40
ו- +301.10. בין המפורטים גם דירות התובעים.

36. ענינו הרואות כי הנתבעים בעצמם וכן בעלת מקצוע מטעמם היו סבורים בשנת 2004 כי התקנת מעלון במיקום נושא הליך זה יהיה בו כדי לפגוע בבעלי דירות מס' 8 ו-3, וכי ברי כי הללו יתנגדו למיקום נושא ההליך. הנתבעים בעצמם הצהירו כבר אז שחור על גבי לבן כי ככל שתו גש התנגדותם של בעלי דירות אלו דינה להתקבל.

46. אמנם הנתבע טען בעדותו לפניי, בהתייחס לדברים אלו, כי התברר לו שהוטעה אך לא שוכנעתי מעדותו זו, ואני קובעת כי אף הנתבעים עצמם סבורים היו כי מיקום המעלון נושא ההליך מהווה פגיעה בבעלי דירות 3 ו-8.

56. יכולתי לסיים חלק זה של פסק דיני כאן לאחר ששוכנעתי כי המעלון נושא ההליך יהא בו כדי לפגוע בתובעים, וכבר מטעם זה אין לאשרו, אך למעלה מהדרוש אוסיף ואתייחס לחלופה שהציעו התובעים לנתבעים, היא התקנת מעלון כסא.

66. התובעים טרחו והזמינו אל הבית חברה שתיבחן את תנאי הבית ותחוה דעתה בשאלה האם ניתן להתקין בחדר המדרגות מעלון כיסא שי שנע את הנתבעת לאורכו של מעקה חדר המדרגות עד לדירתה. הנתבעים גם צרפו לכך הצעת מחיר, ת/1. מנגד ביקשו הנתבעים לשלול את ההיתכנות של הצעה זו ופנו אל חברה אחרת שבמכתבה נ/7 לא שללה את היתכנות התקנת מעלון כיסא אלא הדגישה את חסרונות התאמה זו.

76. בדיון שהתקיים לפניי ביום 28.11.12 ביקשתי את עמדתו של הנתבע להצעת התובעים להתקין מעלון כיסא חלף המעלון נושא ההליך. הנתבע סירב להצעה זו בעיקר מהטעם הבא:

"המעלון הנו כיסא ממונע הנוסע על מעקה חדר המדרגות באופן שנדרש כי אישתי תעבור מכיסא גלגלים אל אותו הכיסא, וחוזר חלילה, וכן נדרש כי ארד במדרגות כשאני נושא בידיי את כיסא הגלגלים, עד לקומה התחתונה, ואינני אדם צעיר המסוגל לכך. אמנם כיום אישתי עדיין אינה בכיסא גלגלים ואני מקווה שגם לא תגיע לכך, אך יש בידינו אישור רפואי שאינו מאפשר לה ללכת לבד בשל איבוד חוש התמצאות ושיווי משקל ומצבה עשוי להחמיר."

86. אכן הנתבע בעצמו אינו אדם צעיר וכל בר בי רב יכול להבין שאין ביכולתו לעלות ולרדת כשהוא נושא על גבו כיסא גלגלים, ואולם, יש לזכור כי עסקינן בתחרות בין הזכות לנגישות מכוחה של הזכות לשמירה על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, לבין זכותם הקניינית של התובעים, בעלי דירות אחרות בבית, להתנגד מטעמים סבירים להתאמה המבוקשת. ועל כן כל אימת שהתנגדות המתנגדים עולה בגדר התנגדות סבירה, וקיימת חלופה סבירה לבניית מעלון אחר, אשר לא יפגע, או יפגע פחות בזכות הקניינית של התובעים, יש להעדיף את הזכות הקניינית, קרי זכותם של התובעים. כך גם מורנו סעיף 59(ג)(3) לחוק הקובע כי ההתאמה תיעשה בדרך שתצמצם ככל האפשר את הפגיעה בבעלי הדירות

האחרים ובחזות הבית. ככל שיימצא כי קיימת היתכנות להתקנת מעליון כיסא בחדר המדרגות נושא ההליך, ועל מנת להקל על קושי אמיתי זה של הנתבע מוצע כי הנתבע יחזיק שני כסאות גלגלים לשירות הנתבעת באופן שהאחד יוותר בדירתם והאחר, בסיועם של בעלי הדירות בבית, יאוחסן במקום בטוח כלשהו בקומת הכניסה באופן שלא יהא צורך בניוד כיסא הגלגלים בידיים כל הדרך מהקרקע אל הדירה.

הדרישה לסילוק יד מהמרפסת-

96. אקדים ואציין כי לא מצאתי לקבל את התביעה לסילוק יד מאחר והנתבעים, עליהם היה מוטל הנטל להוכיח כי הנתבעים הסיגו גבול במרפסת אשר לטענתם היא רכוש משותף לא הרימו נטל זה, ועל כן דין התביעה לסילוק יד להידחות.

07. מחומר הראיות שבא לפניי עלה בבירור כי הנתבעים עושים שימוש ייחודי במרפסת זו, ללא עוררין, מזה 48 שנים לפחות. הנתבעים הציגו תמונות של בני משפחתם אשר צולמו על המרפסת לפני 48 שנים - 11/נ, והנתבע העיד כי המרפסת הייתה בשימושם הבלעדי מיום שנרכשה הדירה וכי לא שימשה בשום שלב כרכוש משותף. ראו עדותו בעמ' 10 לפרוטוקול שורות 19-23 ובעמ' 11 שורות 6-9.

17. מצאתי את עדותו של הנתבע מהימנה הן לעניין משך הזמן בו עושים הם שימוש במרפסת והן לעניין סוג החזקה. יצוין כי עדות זו לא הוכחה או נסתרה ע"י התובעים. נהפוך הוא, עדות הנתבעים אף חוזקה באמצעות עדות התובעת אשר העידה כי המצב הנוכחי קיים מזה שנים. התובעים מס' 1 שבאו לגור בבית כשנתיים ימים טרם הגשת התביעה לא ידעו להעיד מה היה אופי השימוש במרפסת במהלך כל השנים. עדותה של תובעת מס' 1 בעמ' 2 שורות 26-38 לפרוטוקול עולה כדי fishing ואינה שופכת אור שונה או סותרת את עדות הנתבעים בעניין. וזו עדותה:

”ש. וכשאת ובעלך קניתם את הדירה המרפסת של דירת שלוסברג הנתבע היתה במצב שהיא כיום נכון?

ת. אני לא יודעת אם היא היתה במצב הקייס בחיים לא נתנו לי לעלות למרפסת.

ש. זאת אומרת שאת תיארת בעדות שלך את ההשתלטות על הגג המשותף, זה לא קרה בתק' שאת גרה בבניין.

ת. אני לא יודעת. לא נתנו לי אף פעם לגשת לגג המשותף.

ש. זאת אומרת יכול להיות שההשתלטות היתה אחרי שקניתם את הדירה?

ת. בוודאי. הכל יכול להיות. אני יודעת משכנים שגרים בבניין שכבר כמה שנים אין להם גישה לגג.

ש. את היית אתנו על המרפסת. את מסכימה אתי שהגישה היחידה היום למרפסת היא מתוך הדירה של שלוסברג?

ת. לא. אני חושבת שיש גישה נוספת - בצד שמאל יש דלת עד כמה שאני יודעת נבנתה כחסימה של הגישה לגג המשותף וזו הגישה לגג המשותף. "

27. מביקורי במקום עלה כי הריצוף במרפסת מצוי שם מזה שנים רבות, כך גם המיתקנים שהו תקנו במרפסת, הגגונים וכיוב'. בכל אלה ניכר כי הם הותקנו במרפסת לפני שנים רבות; עובדה זו בצירוף עדות הנתבע ועדות התובעת מחזקים את המסקנה שהנתבעים עושים במרפסת שימוש ייחודי שנים רבות.

37. זאת ועוד, כפי שפורט בתיאור הביקור במקום, הגישה אל המרפסת אפשרית רק מתוך דירת הנתבעים ולכן נחזית מבחינה פיזית להיות חלק מדירתם.

47. לתמיכה נוספת בטענתם של הנתבעים כי כל השנים שימשה המרפסת את דירתם צירפו הנתבעים פרוטוקול דיון בוועדת הערר מיום 2.8.07, נ/15, שם מציינת נציגת הוועדה מקומית, הגב' ברור:

"זה גם בהיתר המקורי וגם בהיתר הסופי שהוצא ב-1961, רואים שהציאות לגג הן מתוך הדירה וההתייחסות היא מרפסת של הדירה ולא גג משותף, זו לא סוגיה לוועדת ערר..." (הדגשה שלי י.ל.)

57. התובעים גם לא הביאו ולו ראשית ראיה לכך שמי מבעלי הדירות בבית התנגד משך עשרות השנים לשימוש הייחודי שעשו הנתבעים במרפסת. נהפוך הוא - הוכח לי כי משך כל השנים הנתבעים סבורים היו כי המרפסת צמודה להם ובעלי הדירות בבית לא התנגדו לשימוש זה. התובעים הקימו מתקנים במרפסת, הוציאו למתקנים אלו היתר בניה, ראו נ/3, והכול כאמור ללא עוררין.

67. לשימוש הייחודי שעושים הנתבעים במרפסת שנים רבות מצטרף גם ספק שהטילו הנתבעים בנוגע לזכויות הקנייניות הרשומות לנוגעות לאותה המרפסת.

77. התובעים טענו כי עפ"י הרישום בנסח הרישום "יישק דבר" וכי לנתבעים נרשמה בלשכת רישום המקרקעין הצמדה אחת בלבד של הגג המצוי מעל דירתם, לטענתם, עפ"י הרישום המרפסת נושא ההליך לא הוצמדה לדירת הנתבעים אלא נותרה רכוש משותף. הנתבעים מנגד טענו כי בתשריט לרישום הבית המשותף וכן בתשריט שהוגש בוועדה המקומית לצורך הוצאת היתר בניה נרשם על גבי המרפסת נושא ההליך כי היא צמודה לדירה מספר 9.

87. עיון בנסח הרישום המבוסס על צו רישום הבית המשותף, מעלה שההצמדה אשר סומנו באותיות א'-ד' נרשמו כצמודות ליחידה תת חלקה מס' 8. כמו כן נרשם הגג המצוי מעל יחידה מס' 9 כצמוד ליחידה זו. בפועל טוענים הנתבעים כי גם המרפסת אמורה הייתה להירשם כצמודה לדירתם באשר התשריט הדגים אותה כך.

97. מסמכי רישום הבית המשותף מעלים כי התשריט לרישום הבית המשותף נערך בשנת 1961 קרוב למועד לידתו של חוק המקרקעין. באותה עת היו נהלי הרישום שונים, ומכל מקום באותה עת לא צורפה לתשריט הרישום כדבר שבשגרה טבלה המרכזת את נתוני התשריט, כפי שמקובל כיום, והנתונים על גבי התשריט הועתקו ישירות אל תוך צו רישום הבית המשותף. ניתן לראות בתשריט רישום הבית המשותף נושא ההליך כי לא קיימת אחידות באופן רישום הנתונים, סימונם וצביעתם בתשריט, וכפועל יוצא יש חוסר אחידות באופן רישום ההצמדות בצו הרישום.

08. ואפרט- השוואת נתוני הצו והתקנון אל נתוני התשריט מעלה כי בעוד שבצו הרישום ובתקנון נרשמו הצמדות שסומנו באותיות א'-ד' כצמודות ליחידה תת חלקה מס' 8 ונרשמה הצמדת הגג שנמצא מעל יחידה מס' 9 ליחידה מס' 9, הרי שבתשריט שהיווה בסיס לרישום זה סומנו ההצמדות באותיות א', ב', ג' ו-ד' באופן בלתי אחיד כדלהלן: בתשריט- על אף העובדה שהצמדות א'-ד' צמודות כולן לאותה היחידה הללו סומנו פעם בקונטור בצבע אדום +אות (הצמדות א' ו-ב'), פעם בעט כחול בתוספת קווים אלכסוניים +אות (הצמדה ג') ופעם קונטור חלקי בצבע אדום בתוספת קווים אלכסוניים +אות (הצמדה ד'). לעומתם הגג שנרשם בצו הרישום כצמוד ליחידה מס' 9 כלל אינו מופיע ואינו מסומן באותו התשריט והמרפסת מופיעה באותו התשריט כנושאת כיתוב "מרפסת צמוד ל-9" אך היא נעדרת מההצמדות המופיעות בצו הרישום.

18. חוסר האחידות בסימון ההצמדות בתשריט והעובדה שאין קשר הדוק בין הסימונים בתשריט לבין ההצמדות שנרשמו בצו הרישום ובתקנון מחדד את השאלה האם הייתה כוונה שלא להצמיד את המרפסת הסמוכה ליחידה מס' 9 לדירה זו, לא כל שכן מקום בו נרשם על גבי אותה המרפסת בתשריט הכיתוב "מרפסת צמוד ל-9". חוסר אחידות הסימונים מעלה גם תהייה האם הכוונה הייתה להותיר את המרפסת כרכוש משותף כטענת התובעים, או שאך בשל טעות סופר לא תורגמה הצמדה זו למלל במסמכי הרישום כצמודה ליחידה מס' 9.

28. משקבעתי כי התובעים לא הוכיחו כי הנתבעים מסיגים גבול במרפסת, וכי הוכח לי שהם עושים בה שימוש ייחודי שנים רבות ללא עוררין אינני נדרשת לקבוע מסמרות בשאלה האם נפלה טעות ברישום ההצמדות בבלשכת רישום המקרקעין, לא כל שכן מקום בו הכרעתי, אם תינתן בנושא, לא תוכל לקבוע זכויות קנייניות בהיות הסמכות להכריע בשאלת הבעלות במקרקעין נתונה לבית המשפט המחוזי.

38. לנוכח האמור לעיל אני קובעת כי לא הוכחה לי הסגת גבול של הנתבעים במרפסת, ומשכך בנסיבות שתוארו בפסק דין זה לא מצאתי להורות על סילוק ידם של הנתבעים מהמרפסת.

סוף דבר-

48. ניתן בזאת צו מניעה קבוע שיאסור על הנתבעים לבנות את המעלון נושא ההליך .
התביעה לסילוק ידם של הנתבעים במרפסת נדחית.

58. לאור תוצאות ההליך אינני עושה צו להוצאות.

ניתן בהעדר הצדדים ביום כב' בתמוז תשע"ג (30.6.13).

העתקים יישלחו לצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין